

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-082	요구일자	2023.7.31.	처분종류	부서경고
처분대상부서	○○ 사무소	조치부서	○○ 사무소	회신기일	2023.9.30.
건 명	2023년 제1차 해외사무소 감사 - 현지직원 근무평정에 따른 계약 갱신 업무처리 부적정 -				

1. 내 용

- 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제12조 제1항에 따르면, 현지직원 계약 갱신 시 해외사무소는 근무평정을 실시하여야 하며, 동지침 제28조 및 제29조에 따라 평정은 계약만료 45일 전에 실시하여야 하고, 그 결과는 계약갱신, 보수, 승진 등에 반영됨.
- 현지직원 평정방법은 동지침의 서식에 따른 근무평정서 평가 항목대로 실시하며, 평정결과는 A등급(우수, 재계약 고려), B등급(보통 재계약 신중검토), C등급(불량, 재계약 불가)으로 나누어 재계약 시 반영하게 됨.
- 이에 ○○사무소는 사무소장 및 부소장 3인을 평정자로 하여 2022년 현지직원 9명의 근무성적에 대한 평정을 2023. 1. 29. 에 실시하였으며, 그 결과 8명에 대한 재계약은 추진하되 평정 결과가 낮은 현지직원 1명에 대해서는 재계약 불가라는 결론에 도달함.

[표 8] 2023년 현지직원 근무평정 결과

현지직원	평정자별 평가 점수*				평균 평점	평균 등급	재계약 (갱신) 여부
	도영아	김태형	김태근	강현서			
(총략)	95(A)	86(A)	89(A)	91(A)	90	A	재계약 추진
	73(B)	56(C)	48(C)	60(C)	59	C	재계약 불가
	95(A)	97(A)	90(A)	94(A)	94	A	재계약 추진
	88(A)	81(A)	84(A)	94(A)	87	A	재계약 추진
	94(A)	93(A)	91(A)	98(A)	94	A	재계약 추진
	94(A)	90(A)	90(A)	91(A)	91	A	재계약 추진
	93(A)	92(A)	92(A)	94(A)	93	A	재계약 추진
	85(A)	76(B)	79(B)	55(C)	74	B	재계약 추진
	86(A)	81(A)	85(A)	94(A)	87	A	재계약 추진

- * 평정등급 1. A등급(80점 이상) : 우수, 재계약 고려
 2. B등급(60점 이상 80점 미만) : 보통, 재계약 신중검토
 3. C등급(60점 미만) : 불량, 재계약 불가

- 그러나 이후 현지직원 고용계약 체결 결과보고에 따르면, 근무평정 결과에 따라 ‘재계약 불가’ 대상자였던 현지직원 1인 외, SR과 SS 두명 또한 업무수행 태도 및 실적, 현지어 사용 제약, 개선의지 등을 사유¹⁾로 갱신 없이 2023년 3월로 계약을 만료함.
- 이들은 2022년 근무평정 결과 각각 A등급과 B등급으로 재계약 고려 대상이었으나 이러한 평정 결과와 무관하게 사무소에서는 계약을 종료하기로 결정하였으며, 2023. 2. 16. 서면으로 고용계약 종료를 통보함.
 - 이는 2023. 1. 29. 근무평정을 실시하여 그 결과에 따라 계약 갱신을 추진하기로 한지 불과 3주도 채 되지 않은 시점이었으며, 고용계약 종료 통보서 상에는 특별한 계약 종료사유가 명시되어 있지 않았음.
- 해외사무소의 현지직원 고용계약은 1년 단위이며 연 단위로 계약을 갱신토록 하고 있기 때문에 이와 같이 갱신을 하지 않는 것은 실질적인 계약해지라 볼 수 있는 바, 계약 종료시 그에 대한 타당한 근거가 있어야 하며 이를 위해 관련 지침상 계약만료 45일 전 평정을 실시하여 그 결과를 계약갱신에 반영하도록 하였고, 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제32조 제2항 및 제3항에서도 해외사무소장은 현지직원의 고용계약 미갱신 시 근거자료로 활용할 수 있도록 평정결과를 기록 보관해야 함과 동시에 피평가자가 평정결과 공개를 요청하는 경우 이를 할 수 있도록 함.
- 따라서 이러한 관련 내규의 취지와 무관하게 근무평정 결과나 그외구체적인 사유 및 근거 없이 일방적인 고용계약 종료 통보는 현지직원 계약 갱신 업무에 관한 적절한 업무처리라 볼 수 없음.
- 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제19조에 보면, 현지직원의 업무수행능력이 현저히 부족하거나 업무태만의 정도가 심한 경우 고용계약을 해지 또는 해고할 수 있다고 되어 있으며, 사무소에서도 계약 만료 대상자들이 업무수행 태도 및 실적, 현지어 사용 제약 등의 사유로 갱신을 하지 않았다고 하였으나, 근무평정 결과 외에 사무소의 이와 같은 주장을 뒷받침할 수 있는 근거나 증빙은 찾을 수 없었음.
 - 근무평정 결과 상으로는 상대적으로 우수한 근무평정 결과를 받은 SR이 긍정적인 평가를 바탕으로 높은 등급을 받았음에도 더 낮은 평점을 받은 직원과 달리 계약 종료 대상이 되었고, SS은 일부 부정적인 평가 및 개선점을 포함한 비교적 낮은 등급이었으나 재계약 불가에까지 이르지 않는 않았음에도 최종 계약종료하

기로 결정함.

- ☐ 이처럼 근무평정 결과와 달리 계약갱신을 하지 않고 종료하고자 하였다면 사무소는 이와 같은 결정에 대한 사유와 근거를 내부결재로 남겨, 고용주에 의한 계약종료가 아닌 피고용인에 의한 계약기간 종료임을 명확히 할 수 있는 타당한 근거를 제시했어야 하나 이를 하지 않은 등 현지직원 고용 갱신 업무의 처리가 미흡하였음.
- ☐ 결국 이는 현지직원들에게 평정 결과에 관계없이 계약이 종료될 수도 있다는 인식을 심어주어 근무평정의 취지를 무색케 한 것이며, 다른 현지직원들로 하여금 사무소의 자의적인 판단에 따라 실질적으로 계약 종료 가능성이 있는 것으로 비취질 소지가 있으므로 향후 관련 업무에 더욱 유의하여야 함.

2. 조치할 사항

- ☐ ○○사무소는 현지직원 근무평정 결과에 따른 고용계약 갱신절차에 각별히 유의하시기 바랍니다. (부서경고)

감사종류	종합감사
------	------

- 1) ‘협○○-507(2023.4.2./ 2023년 현지직원 및 임시직 고용계약 체결 결과보고)’ 문서에 따르면, 근무성적 평정 결과 당초 사무소 소속 1명(AB)에 대해서만 고용계약 만료 예정이었으나, 업무수행태도 및 실적, 현지어 사용 제약, 개선의지 등을 종합적으로 고려하여 추가 2명(SR, SS)에 대한 고용계약 만료를 결정하였다고 함.